



PUTUSAN

Nomor 4490 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUDIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Anggur, Nomor 50, Lingkungan VIII, Bandar Senembah, Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
2. **SUDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Utama II, RT.001, RW.003, Neglasari, Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Agam, S.H., M.H., CPM., CPArb., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Andri Agam, S.H., M.H. (A2) & *Partners Law Firm*, berkantor di Jalan Menteng VII, Gg. Mesjid Baiturrahman, Nomor 13, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2025 (dicabut berdasarkan Pencabutan Surat Kuasa tanggal 21 Februari 2025);

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

1. **NG KOK SEN Alias RUDI**, bertempat tinggal di Jalan Harapan Raya, Perumahan Timur Raya Regency, Blok B/02, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. **BENNY GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Anggur, Nomor 48, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 4490 K/Pdt/2025



memberi kuasa kepada Sahri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Sahri, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Letnan Umar Baki, LK II, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2025;

3. **DJU SIAN**, bertempat tinggal di Jalan Anggur, Nomor 48, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Sahri, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Letnan Umar Baki, LK II, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2025;
4. **SITI GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Anggur, Nomor 48, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Sahri, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Letnan Umar Baki, LK II, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2025;
5. **DEWI GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Anggur, Nomor 48, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Sahri, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Letnan Umar Baki, LK II, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2025;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 4490 K/Pdt/2025



6. **SUSANTI**, bertempat tinggal di Jalan Anggur, Gang Setia, Nomor 50-F, Bandar Senembah, Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
7. **LAI HWA**, bertempat tinggal di Jalan Anggur, Nomor 48-B, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Sahri, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Letnan Umar Baki, LK II, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2025;
8. **EDI**, bertempat tinggal di Jalan Anggur, Nomor 48-A, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Sahri, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Letnan Umar Baki, LK II, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2025;
9. **PHOE TJOE Alias APAU**, bertempat tinggal di Jalan Anggur, Nomor 48-C, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andreas Marojahan Sinaga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Andreas Marojahan Sinaga, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Akasia I, Nomor 42, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2025;
10. **CHANDRA GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Anggur, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat,

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 4490 K/Pdt/2025



Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andreas Marojahan Sinaga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Andreas Marojahan Sinaga, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Akasia I, Nomor 42, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2025;

- 11. SUN KHAU**, bertempat tinggal di Jalan Anggur, Nomor 48-D, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andreas Marojahan Sinaga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Andreas Marojahan Sinaga, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Akasia I, Nomor 42, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2025;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

- 1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BINJAI**, berkedudukan di Jalan Samanhudi, Nomor 14, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- 2. KELURAHAN BANDAR SINEMBAH**, berkedudukan di Jalan Jendral Gatot Subroto, Nomor 305, Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 4490 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 135/Bandar Senembah, yang terletak dahulu bernama Jalan Rambutan Desa Bandar Senembah, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sekarang dikenal dengan nama Jalan Anggur, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat selaku ahli waris Alm. Sidin adalah pemilik yang sah dari sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 135/Bandar Senembah, Surat Ukur PPL Nomor 8/18/1977, tertanggal 25 Februari 1978, atas nama Pemegang Hak SIDIN dan telah didaftarkan atas nama Bupati/Walikota/KDH, Kepala Sub Direktorat Agraria u.b Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dengan luas tanah seluas 2.480 m² (dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak dahulu bernama Jalan Rambutan, Desa Bandar Senembah, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal dengan nama Jalan Anggur, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 135/Bandar Senembah, Surat Ukur PPL Nomor 8/18/1977, tertanggal 25 Februari 1978, atas nama Pemegang Hak SIDIN dan telah didaftarkan atas nama Bupati/Walikota/KDH, Kepala Sub Direktorat Agraria u.b Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dengan luas tanah seluas 2.480 m² (dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak dahulu bernama Jalan

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 4490 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambutan Desa Bandar Senembah, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sekarang dikenal dengan nama Jalan Anggur, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI yang menguasai tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 135/Bandar Senembah, untuk menyerahkan objek *a quo* tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar kepada Para Penggugat:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp3.360.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil ialah akibat perbuatan Para Tergugat secara norma dan harga diri yang sebenarnya tidak dapat dinilai kerugiannya namun dalam hal ini Para Penggugat membuat nilai kerugian imateriil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dapat dibebankan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
9. Menghukum Turut Tergugat I untuk mencabut dan atau membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2305/Bandar Senembah, atas nama Benny Gunawan, Dju Sian, Siti Gunawan dan Dewi Gunawan *i.c* Tergugat II

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 4490 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 224 m², membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 264/Bandar Senembah, atas nama Alex *i.c* Tergugat III seluas 224 m² dan membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 265/Bandar Senembah dan telah ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 2775/Bandar Senembah atas nama Lai Hwa *i.c* Tergugat IV seluas 251 m²;

10. Menghukum Turut Tergugat II mencabut dan atau membatalkan Surat Keterangan Nomor 593.21-491, tanggal 28 April 2015, terhadap tanah yang dikuasai oleh Tio Sok Im *i.c* Tergugat IX, Surat Keterangan Nomor 593.21-444, tanggal 28 April 2015 yang dikeluarkan terhadap tanah yang dikuasai oleh Chandra Gunawan *i.c* Tergugat X dan Surat Keterangan Nomor 593.21-443, tanggal 28 April 2015, terhadap tanah yang dikuasai oleh Sun Khau *i.c* Tergugat XI;

11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12. Memerintahkan Kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Jika Ketua Pengadilan Negeri Binjai *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif;
- Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 4490 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
- Eksepsi tentang gugatan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Binjai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat IX Rekonvensi/Tergugat IX Konvensi, Penggugat X Rekonvensi /Tergugat X Konvensi dan Penggugat XI Rekonvensi/Tergugat XI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 135/Bandar Senembah atas nama Sidin tidak berkekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-07-1991, tanggal 13 Februari 1991;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang telah melakukan gugatan dalam konvensi tidak berdasarkan atas hukum yang benar adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat IX Rekonvensi/Tergugat IX Konvensi, Penggugat X Rekonvensi/Tergugat X Konvensi dan Penggugat XI Rekonvensi/Tergugat XI secara tunai dan seketika;
6. Menyatakan putusan dalam perkara gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan banding maupun kasasi;
7. Membebaskan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif, Pengadilan Negeri Binjai telah menjatuhkan Putusan Sela pada

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 4490 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Binjai telah menjatuhkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bnj, tanggal 7 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi II sampai dengan Tergugat Konvensi XI dan Turut Tergugat Konvensi I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.284.500,00 (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 714/PDT/2024/PT MDN, tanggal 14 Januari 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Januari 2025, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 714/Pdt/2024/PT MDN *juncto* Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bnj *juncto* Nomor 2/Pdt.Kasasi/2025/PN Bnj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 4490 K/Pdt/2025



2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Januari 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 714/PDT/2024/PT MDN *juncto* Pengadilan Negeri Binjai Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bnj;
2. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
3. Menyatakan perbuatan Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 135/Bandar Senembah, yang terletak dahulu bernama Jalan Rambutan, Desa Bandar Senembah, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal dengan nama Jalan Anggur, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi selaku ahli waris Alm. Sidin adalah pemilik yang sah dari sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 135/Bandar Senembah, Surat Ukur PPL Nomor 8/18/1977, tertanggal 25 Februari 1978 atas nama Pemegang Hak SIDIN dan telah didaftarkan atas nama Bupati/Walikota/KDH, Kepala Sub Direktorat

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 4490 K/Pdt/2025



Agraria u.b Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dengan luas tanah seluas 2480 m² (dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak dahulu bernama Jalan Rambutan, Desa Bandar Senembah, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sekarang dikenal dengan nama Jalan Anggur, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 135/Bandar Senembah, Surat Ukur PPL Nomor 8/18/1977, tertanggal 25 Februari 1978 atas nama Pemegang Hak SIDIN dan telah didaftarkan atas nama Bupati/Walikota/KDH, Kepala Sub Direktorat Agraria u.b Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dengan luas tanah seluas 2480 m² (dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak dahulu bernama Jalan Rambutan, Desa Bandar Senembah, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal dengan nama Jalan Anggur, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
7. Menghukum Para Termohon Kasasi yang menguasai tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 135/Bandar Senembah untuk menyerahkan objek *in casu* tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Pemohon Kasasi;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar kepada Para Pemohon Kasasi:
 - a. Kerugian materil sebesar Rp3.360.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil ialah akibat perbuatan Para Termohon Kasasi secara norma dan harga diri yang sebenarnya tidak dapat dinilai kerugiannya namun dalam hal ini Para Pemohon Kasasi membuat nilai kerugian imateriil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dapat dibebankan kepada Para Termohon

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 4490 K/Pdt/2025



Kasasi sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
10. Menghukum Turut Termohon Kasasi I untuk mencabut dan atau membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2305/Bandar Senembah atas nama Benny Gunawan, Dju Sian, Siti Gunawan dan Dewi Gunawan *i.c* Termohon Kasasi II seluas 224 m², membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 264/Bandar Senembah atas nama Alex *i.c* Termohon Kasasi III seluas 224 m² dan membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 265/Bandar Senembah dan telah ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 2775/Bandar Senembah atas nama Lai Hwa *i.c* Termohon Kasasi IV seluas 251 m²;
11. Menghukum Turut Termohon Kasasi II mencabut dan atau membatalkan Surat Keterangan Nomor 593.21-491 tanggal 28 April 2015 terhadap tanah yang dikuasai oleh Tio Sok Im *i.c* Termohon Kasasi IX, Surat Keterangan Nomor 593.21-444 tanggal 28 April 2015 yang dikeluarkan terhadap tanah yang dikuasai oleh Chandra Gunawan *i.c* Termohon Kasasi X dan Surat Keterangan Nomor 593.21-443 tanggal 28 April 2015 terhadap tanah yang dikuasai oleh Sun Khau *i.c* Termohon Kasasi XI;
12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan ataupun upaya hukum lainnya dari Para Termohon Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Memerintahkan Kepada Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat dan atau Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 4490 K/Pdt/2025



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II, III, IV, V, VII dan Termohon Kasasi VIII telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 4 Februari 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi IX, X, dan Termohon Kasasi XI telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 12 Februari 2025, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 29 Januari 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Februari 2025 dan tanggal 12 Februari 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai dan Pengadilan Tinggi Medan tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tepat menyatakan tolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUDIMAN dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 4490 K/Pdt/2025



tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUDIMAN dan 2. SUDIANTO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 November 2025, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 4490 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., M.H.. LL.M., sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 13 Januari 2026

Ketua Mahkamah Agung R.I.,

Ttd./

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 4490 K/Pdt/2025